

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2415/2535

นาง เพ ชรา ยิ้ม แก้ว
นาย ยุ ทธนา อุณะศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

จำเลยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าโจทก์ลักทรัพย์ของจำเลยซึ่งเป็นความเท็จ ทำให้โจทก์ถูกดำเนินคดีอาญา แม้ความผิดฐานแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 เป็นความผิดต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งปกติรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงก็ตามแต่โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจากการร้องทุกข์ของจำเลยซึ่งเป็นเท็จ โจทก์ย่อมเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงในข้อหาดังกล่าว และมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจเอกสามชัย นนทนาคร พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลพบุรีว่า โจทก์ได้ลักทรัพย์ของจำเลย และจำเลยเป็นผู้ลงทุนซื้อวัสดุเครื่องก่อสร้างรวมทั้งเครื่องมือในการก่อสร้างหมู่บ้านเขาพระงามวิลเลจ ซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงแล้วโจทก์ไม่ได้ลักทรัพย์ของจำเลย และโจทก์เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างรวมค่าวัสดุค่าแรงงานในการก่อสร้างหมู่บ้านเขาพระงามวิลเลจให้แก่จำเลยจำนวน 12 ห้อง การแจ้งความเท็จของจำเลยดังกล่าวเป็นเหตุ

ให้ร้อยตำรวจเอกสามชัย นนทนาคร ดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ให้จำคุก 6 เดือน จำเลย
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในคดีรับฟังได้ว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์
เป็นผู้สั่งซื้อวัสดุในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์จำนวน 12 คูหา ตามโครงการเขาพระ
งามวิลเลจเอง เมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจเอกสามชัย นนท
นาครพนักงานสอบสวน กล่าวหาว่าโจทก์กับพวกลักขโมยวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นของโจทก์
มิใช่ของจำเลย จึงเป็นการแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานอันเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 แต่ความผิดตามมาตรานี้เจ้าพนักงานเท่านั้น
เป็นผู้เสียหาย โจทก์มิใช่เป็นผู้เสียหายและไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้อง โจทก์
อุทธรณ์ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีได้ส่วนจำเลยแก้อุทธรณ์ว่าทรัพย์สินที่
โจทก์เอาไปเป็นของจำเลยและยังเป็นที่สงสัยว่า เป็นทรัพย์สินของโจทก์ หรือทรัพย์สินของ
จำเลย ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องและข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วว่าทรัพย์สิน
เป็นของโจทก์

พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาตามฎีกาของจำเลยเป็นข้อแรกว่า
โจทก์เป็นผู้เสียหายหรือไม่ ในข้อนี้ จำเลยโต้แย้งว่าข้อหาแจ้งความเท็จตามคำฟ้อง
เป็นความผิดที่จำเลยกระทำต่อเจ้าพนักงานซึ่งเจ้าพนักงานเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย เห็น
ว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าโจทก์ลัก
ทรัพย์สินจำเลย ซึ่งเป็นความเท็จ ทำให้โจทก์ถูกดำเนินคดีอาญาแม้คำขอท้ายฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยระบุมตรา 137 อันเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานซึ่งปกติรัฐเป็นผู้เสีย

หายโดยตรงก็ตาม แต่กรณีนี้โจทก์อ้างว่าได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ จากการร้อง
ทุกข์ของจำเลยซึ่งเป็นเท็จ โจทก์ย่อมเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงในข้อหาความผิดฐาน
แจ้งข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงานและมีอำนาจฟ้อง ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เธียรไท สุนทรนนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>